望谟平洞岜赖祥瑞免烧砖厂“9·24”一般车辆伤害事故调查报告

望谟平洞岜赖祥瑞免烧砖厂“9·24”一般车辆伤害事故调查组

2026 年 5 月 22 日

目　录

一、报告开篇和事故性质认定 1
二、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故车辆及驾驶人情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 3
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6
（七）其他情况 6
三、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 7
四、事故原因分析 7
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
五、有关责任单位存在的主要问题 9
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 9
（二）建议移送司法机关处理人员 9

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....10
七、事故主要教训.....11
八、事故整改和防范措施.....12
（一）强化企业安全生产主体责任落实.....12
（二）全面推进双重预防机制建设.....12
（三）加强作业人员管理.....12

一、报告开篇和事故性质认定

2024 年 9 月 24 日 9 时 34 分许，望谟县公安局王母派出所接到群众报警称，在贵州省望谟县平洞街道鸭赖祥瑞砖厂（谐音）发生安全事故，厂区内铲车将人撞死。经初步核查，当日 9 时许，位于望谟县平洞街道岜赖村的望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂厂区内发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，要求做好善后处置和事故调查工作。县应急局、县公安局、县工业和科学技术局、县市场监管局、平洞街道办事处等单位第一时间赶赴现场开展应急处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《省安委会办公室关于印发〈贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定〉的通知》（黔安办〔2020〕11 号）等法律法规，望谟县人民政府于 2026 年 1 月 27 日批复同意成立望谟平洞岜赖祥瑞免烧砖厂“9·24”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县委常委、县政府常务副县长宁龙镔任组长，县政府办督查专员张滨、县应急局局长夏兴甫任常务副组长，县应急局、县公安局、县工业和科学技术局、县总工会、平洞街道办事处等单位派员组成，同时邀请县纪检监察机关派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、证据收集、询问谈

话等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，总结了事故教训，提出了整改和防范措施。

经调查认定：**望谟平洞岜赖祥瑞免烧砖厂“9·24”一般车辆伤害事故是一起因从业人员“违章操作”；企业安全生产主体责任不落实、安全教育培训缺失、双重预防机制缺失、现场安全管理混乱导致的生产安全责任事故。**

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂，成立于2015年5月5日，企业性质为个人独资企业，投资规模100万元。统一社会信用代码：91522326**********。经营范围为水泥混凝土免烧砖、空心砖生产销售，路沿砖、雨水井盖、透水砖生产销售，碎石、细砂、粉砂销售，建筑材料销售、水泥销售、五金交电销售。住所地为贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县岜赖村，登记机关为望谟县市场监督管理局。投资人为罗朝贵，实际日常经营负责人为罗廷君（罗朝贵之子）。该厂未设置安全生产管理机构，由投资人罗朝贵兼任安全管理人员。2024年企业从业人员为11人，安全生产标准化等级为未定级。

主要负责人情况：罗朝贵，男，63岁，系该厂投资人和实际负责人，由其本人兼任安全管理人员，其未持有安全生产知识和

管理能力考核合格证。

（二）事故车辆及驾驶人情况

1.事故车辆情况。车辆类型：轮式装载机（俗称铲车），属于厂内机动车辆；车辆所有人：望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂；车辆用途：在厂区内将石料从堆场铲运至破碎机械喂料口进行破碎作业；车辆安全状况：据调查，该铲车后视镜、灯光等基础安全装置基本完好，但未安装倒车雷达等辅助安全装置，在作业现场噪声较大的情况下，无法有效警示后方人员。企业未能提供该铲车的采购合同、产品合格证及定期维护保养记录。

2.事故驾驶人情况。朱飞，男，51 岁，身份证号码：522321**********，贵州省兴义市人，系望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂铲车驾驶员。从业资格：朱飞持有的企业内机动车辆作业操作证（证号：520**********）于 2011 年到期，事故发生时已过期 13 年。朱飞在事故发生时，未持有有效的企业内部培训合格证明或建设机械施工作业操作证，属于无有效操作资格上岗作业。企业未对其操作资格进行有效核实，也未对其进行专门的岗位安全培训和内部考核。

（三）事故发生单位安全管理情况

该企业生产工艺为：石料堆存→装载机铲运→破碎→搅拌→成型。事故涉及铲车作业区域为石料堆场与破碎机械之间一条长约 15 米的道路，装载机往返作业。

企业安全管理存在的问题：一是安全生产责任制不健全，未

结合实际制定，系从矿山企业模板套用；**二是**安全教育培训严重缺失，未制定年度计划，未进行三级安全教育，未建立培训档案；**三是**安全管理制度和操作规程不健全，企业虽有“推土机司机操作规程”，但与铲车实际作业风险不匹配，未制定针对铲车视野盲区、倒车风险、场内运输等专门操作规程；**四是**双重预防机制完全缺失，未开展风险辨识和隐患排查，未建立台账；**五是**现场安全管理混乱，无安全警示标志，未划定作业区域，作业区域呈开放作业；**六是**作业人员管理不到位，铲车驾驶员朱飞持有的企业内机动车辆作业操作证已于2011年到期，此后未复审，企业未核实其操作资格有效性，也未对其进行内部安全培训考核。

（四）事故发生经过

2024年9月24日7时许，铲车驾驶员朱飞开始作业，将石子铲运至破碎机械（打砂机）喂料口。约9时许，控制打砂机的工人游玉雄发现死者罗国峰出现在铲车后方位置，立即跑过去示意停车。因现场噪声大，驾驶员未能听到喊话。游玉雄尚未跑到铲车处，罗国峰已被铲车倒车过程中碾压。

据朱飞陈述，其在开始作业时曾看到死者从其铲车边走过（距离约一两米），约20分钟后死者再次出现在铲车作业区域，



（现场影像 1）



（现场影像 2）

进入后方视野盲区，驾驶员因灰尘大、太阳刺眼未观察到。

事故发生后，朱飞立即停车查看，发现死者已被铲车右后侧轮子碾压头部致死。现场工人用石头抵住铲车后轮。企业从业人员随即报警并拨打“120”急救中心，9时45分县医院“120”急救中心急救人员确认罗国峰死亡。

死者罗国峰（女，1948年3月7日出生）系当地村民，并非砖厂员工，经常进入厂区拾废品，企业及村委会曾多次劝阻。

（五）事故现场情况

事故现场位于砖厂厂区内，石料堆场与破碎机械之间有一条长约15米的道路，装载机往返作业。事发道路及厂区其他区域设置任何安全警示标志；厂区呈开放状态，外来人员可随意进入；装载机作业区域未划定，无专人指挥或监护；铲车未安装倒车报警等辅助安全装置。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者罗国峰，女，身份证号：522326**********。事故直接经济损失：望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂向死者家属支付死亡赔偿金、丧葬费等共计30.5万元。

（七）其他情况

事故发生时天气晴朗，日照充足，作业区域有粉尘，部分道路潮湿、噪声较大。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月24日9时34分，望谟县公安局王母派出所接到

群众报警；9 时 42 分，县公安局将事故信息通报县应急管理局指挥中心；9 时 51 分，县应急管理局值班领导安排人员赶赴现场同时通知县工业和科学技术局等有关部门赶赴现场；10 时 18 分，平洞街道办报告事故详细信息；10 时 21 分、10 时 23 分，县应急管理局指挥中心分别报告县委办、县政府办；11 时 01 分至 11 时 06 分，电话报告州应急管理局值班室。

经查，事故信息接报、上报符合规定，不存在迟报、漏报、谎报、瞒报情况。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，平洞街道办事处、县公安局、县应急管理局、县工业和科学技术局等部门立即派员赶赴现场，开展现场管控、人员疏散、证据固定、家属安抚等工作。“120”急救中心人员到场确认死亡后，遗体运往殡仪馆。现场处置有序，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

死者经“120”急救人员确认当场死亡。善后处理中，企业通过村委会联系死者家属，经多次协商达成赔偿协议，赔偿金额 30.5 万元，家属情绪稳定，未发生舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关部门响应及时，现场处置得当，善后工作平稳有序。

四、事故原因分析

根据《生产安全事故调查技术规范》（GB 6442—2025），

事故原因为:

（一）直接原因

1.物的不安全状态

作业现场缺乏必要的安全警示标志和安全防护设施；铲车未安装倒车报警等辅助安全装置；作业区域未划定装载机专用作业区域和人员禁入区域；厂区作业区域呈开放作业状态，外来人员可随意进入。

2.人的不安全行为

死者罗国峰冒险进入铲车作业危险区域，进入驾驶员视野盲区；铲车驾驶员朱飞无有效操作资格上岗作业，倒车时未及时观察后方情况，且在看到死者第一次经过时未采取劝阻或暂停作业措施；企业负责人未履行安全管理职责，未开展风险辨识和隐患排查。

综合认定：铲车驾驶员朱飞无有效操作资格上岗作业，在作业过程中未及时观察作业区域后方情况，未注意发现到进入铲车后方视野盲区的死者罗国峰；死者罗国峰冒险进入铲车作业危险区域；加之作业现场缺乏必要的安全警示标志和辅助安全装置，作业区域未有效隔离，多重因素共同作用，导致铲车右后侧轮子碾压罗国峰头部致死。

（二）间接原因

企业安全生产主体责任严重缺失，主要负责人未履行法定职责；安全教育培训制度形同虚设，从业人员未经系统培训；双重

预防机制完全缺失，未开展风险辨识和隐患排查；作业人员管理不到位，允许持过期证件人员上岗；作业现场安全管理混乱，安全设施、警示标志、门禁系统缺失；属地监管深度不足，隐患整改未形成闭环；行业安全管理针对性不足，检查未覆盖核心内容。

五、有关责任单位存在的主要问题

望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂未依法履行安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制，未制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未按规定进行安全教育培训，未建立双重预防机制，未保障安全生产投入，允许无有效操作资格人员上岗作业，作业现场安全条件不达标。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十八条、第三十条、第三十五条、第四十一条等规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

死者罗国峰，女，76岁布依族，身份证号码：522326**********，户籍地：贵州省望谟县平洞街道办岜赖村岜赖组，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

朱飞，男，51岁，汉族，身份证号码：522321**********，户籍地：贵州省兴义市威舍镇光辉社区十五组，系望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂铲车驾驶员。朱飞持有的企业内机动车辆作业操作证（证号：520**********）已于2011年到期，事故发生时已过

期 13 年,属于无有效操作资格上岗作业,朱飞在生产作业过程中,违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]关于从业人员岗位安全责任的规定，以及望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂《推土机司机操作规程》第一条、第六条、第十一条[2]的相关规定，在倒车时未对作业区域进行充分观察和安全确认，未注意到进入铲车后方视野盲区的死者罗国峰，造成一人死亡的重大伤亡事故。其行为已违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[3]的规定，并涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[4]之规定，构成重大责任事故罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建议将朱飞涉嫌犯罪的有关材料移送公安机关依法立案侦查，追究其刑事责任。

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

罗朝贵，望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂投资人、实际负责人。该厂企业性质为个人独资企业，财产为投资人罗朝贵个人所有，罗

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《砖厂规章制度安全生产责任制安全生产操作规程》

1. 作业前要认真检查作业场合安全状况，确认安全后方可作业。
2. 作业前须对矿堆进行洒水，防止粉尘产生。
3. 推土时要时刻注意边坡和土堆变化状况，出现异常状况要及时解决或撤离。
4. 作业前必要对推土机进行细致检查，禁止带病作业。
5. 推土过程中必要时刻注意设备运营状况，出现故障要及时解决。
6. 推土时推土区域禁止有其他作业人员。
7. 无安全保护状况下，禁止在同一垂直面上下同步作业。
8. 作业前禁止饮酒。
9. 禁止站在铲斗内维修或从事其他作业。
10. 禁止在雨天、雾天、照明局限性或视线不良状况作业。
11. 推土机司机必要持证上岗，禁止无证人员驾驶推土机。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4].《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪]在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

朝贵以其个人财产对企业债务承担无限责任。罗朝贵本人身患尿毒症需长期治疗，且在事故善后中积极赔偿并已妥善处理。依据《中华人民共和国行政处罚法》过罚相当的原则，同时为避免对同一主体的重复处罚，仅对罗朝贵个人处以罚款。

罗朝贵未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]规定的生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，建议由望谟县应急管理局对罗朝贵处其上一年年收入百分之四十的罚款。经调查，罗朝贵2023年度从该企业获得的全部收入约为8万元，罚款金额约为3.2万元，不再对望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂另行给予罚款的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任悬空是事故发生的根本原因。主要负责人安全发展理念淡薄，安全生产责任意识严重缺失，将安全生产仅停留在口头强调层面，未落实到具体工作中。

（二）双重预防机制缺失是事故发生的重要管理原因。未对铲车作业存在的视野盲区等固有风险进行辨识和管控，未建立隐患排查治理制度和台账，导致风险长期存在。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

（三）作业人员管理失控是事故发生的直接诱因。铲车驾驶员操作资格证过期13年仍上岗作业，企业未核实其资格有效性，也未进行必要的内部培训和考核。

八、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任落实

责令望谟县岜赖祥瑞免烧砖厂全面停产整改，建立健全全员安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，按规定配备安全管理人员，确保安全生产条件达标后方可恢复生产。督促主要负责人依法履行法定职责，参加安全知识和管理能力考核。加强安全教育培训，建立培训档案。

（二）全面推进双重预防机制建设

督促企业全面开展安全风险辨识和等级评定，采取有效管控措施。建立隐患排查治理制度和台账，实现闭环管理。规范作业现场管理，设置门禁系统、安全警示标志，划定专用作业区域，安装倒车报警等安全装置。

（三）加强作业人员管理

严格核实作业人员资质，确保应持有有效操作证的人员持证上岗，对无证或持过期证件人员一律不得安排上岗。对铲车驾驶员进行专门的安全培训，特别是视野盲区风险告知。